



CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 16 Registro delle Delibere
del 16/02/2024

OGGETTO

Adozione del Programma Triennale OO.PP. 2024/2026 e dell'Elenco annuale dei lavori 2024, e del Programma Triennale Forniture e Servizi 2024/2026 e del relativo Elenco annuale 2024.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N° 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2024 del giorno 16 mese di febbraio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal Segretario Comunale la presenza dell'assessore Caccia Francesco in audio conferenza, ai sensi dell'art. 3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace.

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'attività di realizzazione dei lavori negli enti pubblici si svolge sulla base di programma triennale che le Amministrazioni devono predisporre ed approvare, unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno, sulla base di schemi tipo definiti secondo l'Allegato I.5 al codice Decreto Legislativo n° 36/2023 con la disciplina di dettaglio degli schemi tipo;
- ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 31.03.2023, n° 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed approvano i relativi elenchi annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e dei principi contabili;
- lo stesso art. 37 del Decreto Legislativo n° 36/2023, stabilisce che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro;
- i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, di cui all'art. 14 comma 1 lett. a) (€ 5.382.000,00), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- il programma triennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro;

Rilevato che:

- il comma 10 dell'articolo 3 dell'Allegato I.5 del predetto decreto legislativo n° 36/2023 stabilisce che nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, di completamento delle opere incompiute, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, con PNRR e PNC nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;
- il successivo comma 11 specifica che sono da ritenersi di priorità massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, gli interventi di prevenzione sismica sugli edifici strategici e gli interventi di previsione e mitigazione del rischio idrogeologico, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute nonché quelli finanziati con PNRR e Piano complementare al PNRR;
- il comma 10 dell'articolo 6 dell'Allegato I.5 del predetto D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce che nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti individuano come prioritari i servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonché le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;

Visti gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi, costituiti dalle schede riportate nell'Allegato I.5 al D.Lgs. n° 36/2023;

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all'adozione dello schema del Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2024/2026, del relativo Elenco annuale, riferito all'anno 2024, nonché del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per il periodo 2024/2026 e del relativo elenco annuale 2024, di competenza di questo Ente;
- secondo l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, responsabile della programmazione è il Responsabile del Settore Tecnico;

Visti gli schemi del Programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026, dell'Elenco dei lavori dell'anno 2024, nonché del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per il periodo 2024/2026 e del relativo elenco per l'anno 2024, redatti dal Responsabile del Settore Tecnico cui è affidata la predisposizione dei predetti programmi;

Dato atto che detti schemi, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si compone dei seguenti elaborati:

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE:

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;
- prospetto riepilogativo lavori triennio 2024/2026;

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026:

- Scheda G: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda H: Elenco degli acquisti del programma;
- Scheda I: Articolazione della copertura finanziaria;

Atteso che il referente per la programmazione delle Opere Pubbliche ha predisposto la proposta, da sottoporre alla Giunta comunale, di piano triennale per gli anni 2024/2026 ed elenco annuale anno 2024 dei lavori pubblici di importo pari o superiore a € 150.000,00 in conformità agli schemi-tipo sopra citati, nessuno dei quali è di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea;

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione comunale, forniti tenendo conto anche delle opere e delle attività in corso di realizzazione nel vigente programma triennale 2024/2026;

Preso atto che, per gli interventi riferiti ai lavori inseriti nell'elenco annuale 2024 sono stati predisposti ed approvati, da parte della Giunta Comunale, almeno il documento di indirizzo della progettazione;

Visto che sulla deliberazione in oggetto sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., allegati al presente atto;

Rilevata la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del D.lgs. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n° 36 ed il relativo allegato;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse della presente deliberazione anche sotto il punto di vista motivazionale;
- 2) di adottare, gli schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2024/2026, dell'Elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2024, nonché del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per il triennio 2024/2026 e del relativo elenco annuale 2024, che si compone delle schede elencate in narrativa ed allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire che il programma triennale 2024/2026 e l'elenco annuale 2024 saranno pubblicati, ai sensi dell'art. 5, comma 5 dell'allegato I.5 del D.Lgs n° 36/2023, all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale di questa Amministrazione per 30 giorni consecutivi, entro i quali sarà possibile la presentazione di osservazioni;
- 4) di stabilire, altresì, che le eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Programma triennale siano inviate al Responsabile del Settore Tecnico entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso;

Successivamente, con separata unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. Pasquale Muccari

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n°69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____



Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n°267/2000:

☐ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____



L'ufficio di Segreteria

È copia conforme all'originale



Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci